# EU AI Act & drei Urteile

W03 — Drei Gerichte, drei Ergebnisse: Wo verläuft die Linie zwischen erlaubter KI-Ausgabe und haftungsbegründender Aussage? · 21.10.2026 (KW 43)

AUDIT-READY MATERIAL

# Retrieval: Stoff aus W02

W03 // RETRIEVAL // 5 MIN

**Q1** Was zeigt die Prinzipien-Landkarte von 2019 — und was zeigt sie ausdrücklich nicht?

**Q2** Welche vier Ebenen braucht ein Prinzip, damit daraus eine prüfbare Anforderung wird?

**Q3** Trennen Sie Transparenz, Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit an einem eigenen Beispiel.

**Q4** Was änderte der Digital Omnibus an Art. 4 — und welche Folge hat das für den Nachweis?

*OPAL-Quiz, unbenotet und anonym — Testeffekt statt Note.*

# Drei Gerichte, drei Wochen, drei Ergebnisse

## Haftung. Haftung. Keine Haftung.

**OLG HAMM**

12.05.2026

Az. 4 UKl 3/25

**HAFTUNG**

nicht rechtskräftig

**LG MÜNCHEN I**

28.05.2026

Az. 26 O 869/26

**HAFTUNG**

Eilverfahren, Berufung läuft

**LG BERLIN II**

01.06.2026

**KEINE HAFTUNG**

erstinstanzlich

**Was fehlt: Rechtsgebiet, Sachverhalt, Verfahrensstand.**

Genau das entscheidet – nicht die Frage, ob KI haftet.

Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026); Stand: Anfang September 2026

# Die nackten Fakten — mehr noch nicht

W03 // EINSTIEG // BEFUND OHNE BEGRÜNDUNG

Drei Entscheidungen binnen dreier Wochen im Frühjahr 2026 — hier zunächst nur Gericht, Datum, Aktenzeichen und Ergebnis:

- **OLG Hamm —** Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25 — Ergebnis: **Haftung** der Betreiberin.
- **LG München I —** Urt. v. 28.05.2026, Az. 26 O 869/26 — Ergebnis: **Haftung** Googles.
- **LG Berlin II —** Urt. v. 01.06.2026 — Ergebnis: **keine Haftung** Googles.
- **Was fehlt —** Rechtsgebiet, Sachverhalt, Verfahrensstand — genau das entscheidet, wie wir gleich sehen.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitt 1; Einzelnachweise auf den folgenden Folien. Stand: Anfang September 2026.*

*OLG = oberlandesgericht · *LG = landgericht · *Az. = aktenzeichen

# Widersprechen sich die Gerichte?

W03 // EINSTIEG // LEITFRAGE

Zwei Haftungsurteile, ein Freispruch — in drei Wochen. Wenn das kein Zufall ist, muss es eine Regel geben.

- **Verdacht —** Vielleicht messen die drei Gerichte gar nicht dasselbe — weder denselben Sachverhalt noch dasselbe Recht.

SPOILER // BLOCK C

## Von Leitsätzen zu Pflichten

→ Die Antwort ist eine Unterscheidung, keine Kollision — und aus ihr folgen konkrete Betreiberpflichten, die wir in Block C ableiten.

# Auflösung 1: OLG Hamm, 4 UKl 3/25

W03 // EINSTIEG // 12.05.2026

## Der Fall

Ein KI-Chatbot auf der Website einer Betreiberin von Praxisstandorten für ästhetische Behandlungen nannte **Facharztbezeichnungen, die es nicht gibt**. Zwei der genannten Bezeichnungen existieren im deutschen Arztrecht schlicht nicht.

- **Kläger —** Verbraucherzentrale NRW — Unterlassungsklage im geschäftlichen Verkehr.
- **Rechtsgebiet —** UWG, Irreführung — nicht der AI Act, der hier gar keine Rolle spielt.
- **Ergebnis —** Haftung: Die Aussagen des Bots werden der Betreiberin zugerechnet.
- **Kernsatz —** Der Chatbot ist kein eigenständiger Dritter, sondern Werkzeug des Unternehmens.

VERFAHRENSSTAND

### Nicht rechtskräftig

Das Urteil ist nicht rechtskräftig; die Revision zum BGH wurde zugelassen. Die BGH-Entscheidung wird als grundlegend für die Haftung für KI-generierte Inhalte in Werbung und im Gesundheitssektor erwartet. Volltext über die Wettbewerbszentrale.

**Entschieden:** 12.05.2026

**Revision:** BGH zugelassen

*UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb · *BGH = bundesgerichtshof

# Auflösung 2: LG München I, 26 O 869/26

W03 // EINSTIEG // 28.05.2026

## Der Fall

Zwei Unternehmen gingen gegen KI-Übersichtstexte vor, die sie fälschlich mit Betrugsmodellen, zweifelhaften Geschäftspraktiken und problematischen Vertragsmodellen in Verbindung brachten — **eine Behauptung, die in keiner Quelle stand**.

- **Rechtsgebiet —** Äußerungsrecht — unwahre Tatsachenbehauptung, kein Wettbewerbsrecht.
- **Verfahrensart —** Eilverfahren (Verfügungsverfahren), nicht Hauptsache — Belastbarkeit entsprechend einordnen.
- **Ergebnis —** Haftung: Google gilt als unmittelbarer Rechtsverletzer, nicht als mittelbarer Verbreiter.
- **Begründung —** Die KI verdichtet mehrere Quellen bewertend zu einer neuen, eigenständigen Aussage.

VERFAHRENSSTAND

### Berufung angekündigt

Die Verfügung wirkt zunächst EU-weit. Google kündigte am 12.06.2026 Berufung an; das Verfahren ist in der Berufungsinstanz. Der geschwärzte Volltext ist öffentlich verfügbar.

**Entschieden:** 28.05.2026

**Berufung:** seit 12.06.2026

*LG = landgericht · *Az. = aktenzeichen

# Auflösung 3: LG Berlin II, 01.06.2026

W03 // EINSTIEG // DER GEGENLÄUFIGE FALL

## Der Fall

Auch hier ging es um eine KI-Übersicht von Google — diesmal aber um eine, die **fremde Inhalte wiedergibt** und dabei eine Marke nennt. Ergebnis: Haftung abgelehnt, weder markenrechtlich noch wettbewerbsrechtlich.

- **Rechtsgebiet —** Marken- und Wettbewerbsrecht — wieder ein anderes Prüfprogramm.
- **Begründung 1 —** Google liefere nur die technische Infrastruktur, nicht die inhaltliche Aussage.
- **Begründung 2 —** Die Ausgabe sei erkennbar eine Zusammenfassung fremder Inhalte, keine eigene werbliche Aussage.
- **Folge —** Keine markenmäßige Benutzung — damit fehlt der markenrechtliche Anknüpfungspunkt.

VERFAHRENSSTAND

### Urteil vom 01.06.2026

Diese Entscheidung war im bisherigen Modulmaterial noch nicht enthalten und ist seit dem Aktualitätsbriefing vom 03.09.2026 Teil des Stoffes. Sie ist der Grund, warum wir heute nicht über zwei, sondern über drei Entscheidungen sprechen.

**Entschieden:** 01.06.2026

**Ergebnis:** keine Haftung

*LG = landgericht

# „Kein Widerspruch. Die Frage ist nicht, ob KI haftet — sondern wer hier eigentlich was sagt.“

## TRENNLINIE

Zwischen „die KI erfindet etwas Falsches“ und „die KI fasst Vorhandenes zusammen“ liegt juristisch eine große Distanz.

## ZWEITE ACHSE

Dazu kommt das Rechtsgebiet: Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Äußerungsrecht prüfen jeweils etwas anderes.

# Erfinden oder zusammenfassen

SEITE 1 // NEUE AUSSAGE

## Die KI erfindet

**HAMM**
Facharztbezeichnungen, die es nicht gibt – frei erzeugt, in keiner Quelle.

**MÜNCHEN**
Eine Tatsachenbehauptung, die in keiner der zusammengefassten Quellen stand.

**MECHANIK**
Mehrere Quellen werden bewertend zu einer neuen, kohärenten Aussage verdichtet.

FOLGE: HAFTUNG

SEITE 2 // WIEDERGABE

## Die KI fasst zusammen

**BERLIN**
Die Übersicht gibt fremde Inhalte wieder und nennt dabei eine Marke.

**ERKENNBARKEIT**
Für Lesende bleibt erkennbar, dass es sich um fremde Inhalte handelt.

**ZURECHNUNG**
Keine eigene werbliche Aussage – die Infrastruktur ist nicht die Botschaft.

FOLGE: KEINE HAFTUNG

**Erst Sachverhalt und Rechtsgebiet zusammen erklären das Ergebnis.**
Die Trennlinie verläuft zwischen neuer Aussage und erkennbarer Wiedergabe.

Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (03.09.2026); OLG Hamm · LG München I · LG Berlin II

# Drei Rechtsgebiete, drei Prüfprogramme

W03 // EINSTIEG // DIE ZWEITE ACHSE

Die zweite Unterscheidung ist noch grundlegender: Die drei Gerichte prüfen nicht dieselbe Norm — und deshalb auch nicht dieselbe Frage.

- **UWG (Hamm) —** Irreführung im geschäftlichen Verkehr — geprüft wird die Wirkung auf Verbraucher*innen.
- **Äußerungsrecht (München) —** Unwahre Tatsachenbehauptung — geprüft wird, wer die Behauptung aufstellt.
- **Markenrecht (Berlin) —** Markenmäßige Benutzung — geprüft wird, ob die Marke herkunftshinweisend eingesetzt wird.
- **Konsequenz —** Ein Ergebnis lässt sich nie ohne sein Rechtsgebiet zitieren — sonst entsteht der Scheinwiderspruch.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitte 1 und 3–5; Stand: Anfang September 2026.*

*UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb

# Wer sagt hier eigentlich was?

Nicht „haftet KI?“ – sondern: Wem gehört die Aussage, die am Ende auf dem Bildschirm steht?




**Zurechnung ist gestaltbar.**

Der Rechtsakt beantwortet die Frage systematisch: über Risikoklasse und Akteursrolle.

Quelle: LG München I, 26 O 869/26; Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 3 und Nr. 4

# Was heute belastbar ist — und was nicht

W03 // EINSTIEG // VERFAHRENSSTÄNDE

Wissenschaftliche Sorgfalt heißt hier: Jede Entscheidung wird mit ihrem Verfahrensstand zitiert, nie ohne.

- **OLG Hamm —** Nicht rechtskräftig; Revision zum BGH zugelassen. Eine Leitentscheidung wird erwartet.
- **LG München I —** Eilverfahren, nicht Hauptsache; Berufung am 12.06.2026 angekündigt, Verfahren in der Berufungsinstanz.
- **LG Berlin II —** Urteil vom 01.06.2026 — erstinstanzlich; die Reichweite ist noch nicht gefestigt.
- **Regel —** Kein Zitat ohne Datum, Aktenzeichen, Rechtsgebiet und Verfahrensstand.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitte 3–5 und 7; Stand: Anfang September 2026.*

*BGH = bundesgerichtshof · *OLG = oberlandesgericht · *LG = landgericht

# Was muss ein Betreiber konkret tun?

W03 // EINSTIEG // LEITFRAGE

Wenn die Zurechnung feststeht, ist die interessante Frage nicht mehr die Haftung, sondern die Gestaltung.

- **Vorwegnahme —** Ein Hinweistext unter dem Chatfenster genügt jedenfalls nicht — das steht in der Entscheidung.

SPOILER // BLOCK C

## Zwei konkrete Maßnahmen

→ Das Gericht benennt operationalisierbare Anforderungen: Regeln, welche Fragen der Bot beantworten darf, und feste Workflows für sensible Themen.

# Was diese drei Fälle nicht belegen

W03 // EINSTIEG // QUELLENKRITIK

Drei Entscheidungen sind ein Signal, keine Systematik. Vier Grenzen, die Sie mitzitieren müssen:

- **Keine Rechtskraft —** Alle drei können in höherer Instanz anders ausgehen — zwei Rechtsmittel laufen bereits.
- **Kein AI-Act-Fall —** Keine der drei Entscheidungen wendet den Rechtsakt an — sie stützen sich auf bestehendes Recht.
- **Keine Fallzahl —** Drei Verfahren begründen keine gefestigte Rechtsprechung, sondern eine Tendenz.
- **Kein Sorgfaltsmaßstab —** Wie viel Kontrolle zumutbar ist, bleibt offen — das ist die eigentliche Revisionsfrage.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitte 3–5 und 7; Quellenkritik-Regel des Moduls. Stand: Anfang September 2026.*

# Warum haftet man heute schon?

W03 // EINSTIEG // LEITFRAGE

Die Hochrisiko-Pflichten des Rechtsakts greifen erst Ende 2027. Trotzdem sind im Frühjahr 2026 drei Urteile ergangen.

- **Spannung —** Wer auf die verschobenen Fristen wartet, verwechselt Regulierung mit Haftung — zwei verschiedene Uhren.

SPOILER // BLOCK B

## Zwei Uhren, ein Risiko

→ In Block B sehen wir die Zeitschiene des Digital Omnibus. Die Kernpointe der Woche: Zivile Haftung wirkt vor der AI-Act-Durchsetzung.

# Deshalb jetzt: das Ordnungsraster

W03 // EINSTIEG // VERDICHTUNG

01

## Kein Widerspruch, sondern Unterscheidung

Zwei Achsen erklären alle drei Ergebnisse: Erfindet die KI eine neue Aussage — und welches Rechtsgebiet prüft?

02

## Die Zurechnung ist gestaltbar

Wer regelt, welche Fragen ein Bot beantwortet, verändert die Aussage — und damit die Haftungslage.

03

## Ohne Systematik bleibt es Kasuistik

Drei Einzelfälle ordnen sich erst, wenn man Risikoklasse und Akteursrolle sauber bestimmen kann.

NEXT // HEUTIGE LEITFRAGE

## Wo verläuft die Linie?

Antwort in drei Blöcken: der Rechtsakt als Ordnungsraster, der Digital Omnibus als geltendes Recht, die drei Entscheidungen als Pflichtenquelle.

● AUS DEN FÄLLEN ABGELEITET

BLOCK A // KOMPAKT-RECAP // 15 MIN

# Der Rechtsakt als Ordnungsraster

Vier Risikoklassen, zwei Kernrollen, eine Definition als Tor. Kein Vollvortrag — nur das Raster, mit dem sich Fälle sortieren lassen.

# Das Eingangstor: Was ist ein KI-System?

W03 // ANWENDUNGSBEREICH

## Definition

**KI-System (Art. 3 Nr. 1)**: maschinengestütztes System, das mit einem gewissen Grad an Autonomie arbeitet, aus Eingaben Ausgaben wie Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen ableitet und damit reale oder virtuelle Umgebungen beeinflusst.

- **Autonomie —** Betrieb mit gewissem Grad an Selbstständigkeit — nicht jede Wenn-dann-Regel ist erfasst.
- **Ableitung —** das Kernkriterium: aus Eingaben werden Ausgaben abgeleitet, nicht starr berechnet.
- **Zweckbindung —** nicht das Modell, sondern der Einsatzzweck entscheidet über die Risikoklasse.
- **Warum zuerst —** Wer kein KI-System betreibt, fällt aus dem Rechtsakt — die Klassifikation erübrigt sich dann.

ANSCHLUSS AN DEN EINSTIEG

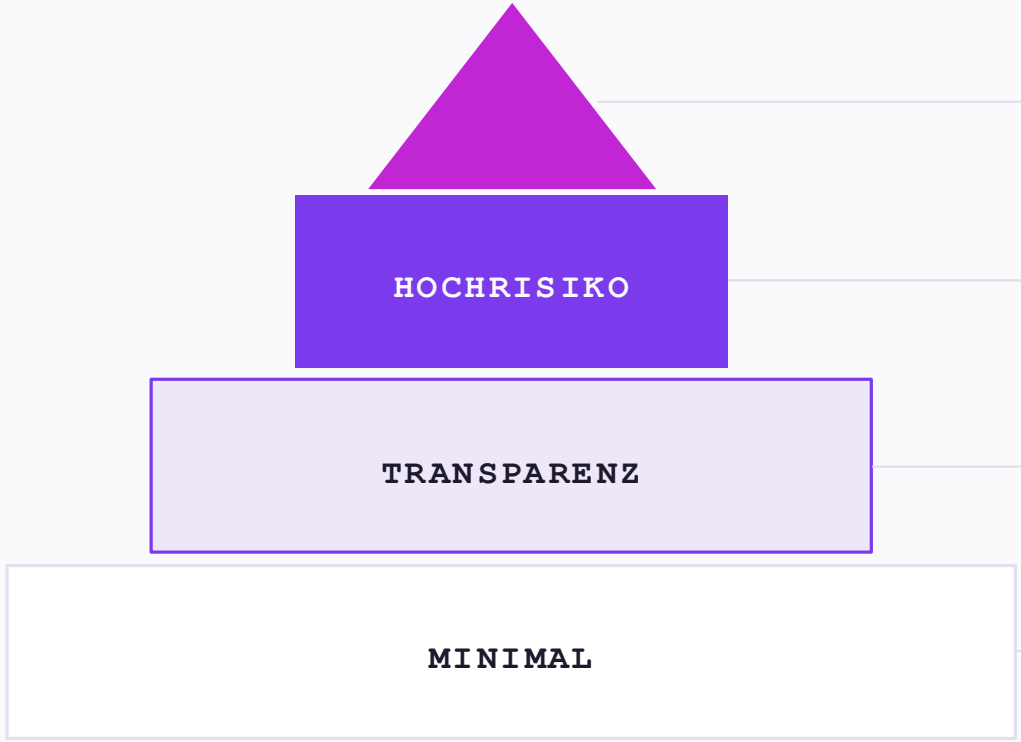
### Und die drei Fälle?

Alle drei betreffen KI-Systeme im Sinne dieser Definition — entschieden wurde trotzdem ohne den Rechtsakt. Das ist kein Fehler der Gerichte, sondern eine Zuständigkeitsfrage: Der Rechtsakt regelt Produktpflichten, nicht die zivilrechtliche Haftung im Einzelfall.

**Rechtsgrundlage:** Art. 3 Nr. 1

**Geltung:** seit 01.08.2024

# Vier Klassen, ein Prinzip




**VERBOTEN** Art. 5

inakzeptables Risiko: Social Scoring, manipulative Techniken, Emotionserkennung am Arbeitsplatz

**HOCHRISIKO** Art. 6 + Annex III

Kreditwürdigkeit, Beschäftigung, Bildung, Justiz: voller Pflichtenkatalog plus Konformitätsbewertung

**TRANSPARENZ** Art. 50

Kennzeichnungspflichten: KI-Interaktion, synthetische Inhalte, Deepfakes

**MINIMAL** Art. 95

keine besonderen Pflichten, freiwillige Verhaltenskodizes: der Großteil aller Systeme

**Je höher das Risiko, desto enger der Pflichtenkatalog.**
Die Klassifikation ist Schritt eins jedes Trust-Assessments.

Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5, 6, 50, 95 und Annex III

# Die rote Linie: verbotene Praktiken

W03 // ART. 5 // SEIT 02.02.2025

Der Bestand an Verboten gilt seit Februar 2025 — unabhängig von allen Fristverschiebungen.

- **Social Scoring —** Bewertung von Personen mit unverhältnismäßigen Folgen in sachfremden Kontexten.
- **Manipulation —** unterschwellige oder ausnutzende Techniken, die Verhalten wesentlich verzerren und Schaden verursachen.
- **Emotionserkennung —** am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen, mit engen Ausnahmen.
- **Biometrie —** Kategorisierung nach sensiblen Merkmalen; ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5; Geltung seit 02.02.2025. Stand: Anfang September 2026.*

# Neu: der Omnibus erweitert die Verbote

W03 // ART. 5 // STAND ANFANG SEPTEMBER 2026

Die häufigste Fehlannahme zum Digital Omnibus lautet, er habe nur gelockert. Tatsächlich hat er die Verbotsliste erweitert.

- **Befund —** Die Änderungsverordnung führt **neue Kategorien verbotener KI-Praktiken** ein.
- **Quellenlage —** Die Praxisberichte nennen die Erweiterung, führen die Kategorien aber nicht einzeln auf.
- **Arbeitsauftrag —** Für die Semesterarbeit im konsolidierten Text nachschlagen und mit Artikelziffer zitieren.
- **Merksatz —** Fristen wurden gelockert, rote Linien wurden gezogen — das ist kein Widerspruch, sondern Arbeitsteilung.

METHODENHINWEIS

## Lücke benennen statt füllen

Ich nenne hier bewusst keine Beispielkategorien, weil die geprüfte Quellenlage sie nicht ausweist. Nach der Modulregel wird eine Lücke markiert, nicht mit Plausiblem gefüllt.

*Quelle: Verordnung (EU) 2026/1744; referiert bei White & Case, Orrick, Freshfields und Gibson Dunn (2026). Stand: Anfang September 2026.*

# Hochrisiko: wo es entsteht (Annex III)

W03 // ANWENDUNGSFELDER

Hochrisiko ist keine Eigenschaft des Modells, sondern des Einsatzzwecks. Annex III listet die Felder abschließend auf:

- **Zugang & Teilhabe —** Kreditwürdigkeit, Beschäftigung und Personalauswahl, Bildung, essenzielle Dienste.
- **Biometrie —** Fernidentifizierung und Kategorisierung, soweit nicht bereits verboten.
- **Sicherheit & Staat —** kritische Infrastruktur, Strafverfolgung, Migration und Grenze, Justiz und Demokratie.
- **E-Commerce-Bezug —** Bonitätsprüfung im Checkout ist der klassische Annex-III-Fall.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6 in Verbindung mit Anhang III. Stand: Anfang September 2026.*

# Hochrisiko: der Pflichtenkatalog in Kurzform

W03 // ART. 8–15 KOMPAKT

Sechs Pflichtenfamilien, die Sie im Semester wiedersehen — hier nur als Landkarte, Details im Vertiefungsblock.

- **Risiko & Daten —** Risikomanagement über den Lebenszyklus (Art. 9), Daten-Governance und Bias-Prüfung (Art. 10).
- **Nachweis —** technische Dokumentation (Art. 11) und automatische Protokollierung (Art. 12) — die Audit-Spur.
- **Mensch —** Information der Betreiber (Art. 13) und menschliche Aufsicht mit Eingriffsmöglichkeit (Art. 14).
- **Technik —** Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit (Art. 15); für Behörden zusätzlich eine FRIA.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 8–15 und Art. 27. Stand: Anfang September 2026.*
*FRIA = fundamental rights impact assessment (grundrechte-folgenabschätzung)

# Art. 50: die Kennzeichnungsschicht

W03 // GILT SEIT 02.08.2026

## Die Pflicht

**Art. 50** verlangt Transparenz für bestimmte KI-Systeme: Menschen erfahren, dass sie mit KI interagieren; synthetische Inhalte werden gekennzeichnet und maschinenlesbar markiert; Deepfakes werden offengelegt.

- **Interaktion —** Chatbots müssen als KI erkennbar sein, sofern das nicht ohnehin offensichtlich ist.
- **Inhalte —** KI-generierte Audio-, Bild-, Video- und Textinhalte kennzeichnen und markieren.
- **Deepfakes —** Offenlegungspflicht trifft die Betreiber*innen, nicht nur die Modellanbieter*innen.
- **Bezug zum Fall —** Erkennbarkeit war in Berlin ein tragendes Argument — Transparenz wirkt auf die Zurechnung.

VOM OMNIBUS UNANGETASTET

### Seit rund einem Monat in Kraft

Anders als die Hochrisiko-Pflichten wurde Art. 50 nicht verschoben. Die Transparenzpflichten gelten seit dem 02.08.2026 — mitten in diesem Semesterjahr. Für den E-Commerce heißt das: Die Kennzeichnungsarchitektur ist jetzt zu bauen, nicht 2027.

**Geltung seit:** 02.08.2026

**Omnibus:** nicht verschoben

# GPAI: die zweite Etage

W03 // MODELL-EBENE

Neben der Systemebene regelt der Rechtsakt eine eigene Modellebene — mit eigenen Pflichtenträgern.

- **Was gemeint ist —** GPAI-Modelle sind breit einsetzbare Modelle ohne festgelegten Verwendungszweck.
- **Pflichten seit 08/2025 —** technische Dokumentation, Info für nachgelagerte Anbieter*innen, Urheberrechts-Policy, Trainingsdaten-Summary.
- **Systemisches Risiko —** Zusatzpflichten für besonders leistungsfähige Modelle: Evaluierung, Risikominderung, Vorfallmeldung.
- **Merksatz —** Modellpflichten treffen die Modellanbieter*innen — Systempflichten treffen den, der eine Anwendung daraus baut.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Kapitel V; Pflichten seit 02.08.2025. Stand: Anfang September 2026.*

*GPAI = general-purpose ai (ki-modelle mit allgemeinem verwendungszweck)

# Zwei Rollen tragen die Pflichten

W03 // ANBIETER UND BETREIBER

Jede Einstufung braucht zwei Angaben: die Risikoklasse und die Rolle. Erst zusammen ergibt sich ein Pflichtenkatalog.

- **Anbieter (Provider) —** entwickelt oder lässt entwickeln und bringt unter eigenem Namen in Verkehr — Hauptpflichtenträger.
- **Betreiber (Deployer) —** setzt das System eigenverantwortlich ein — Aufsicht, Eingabesorgfalt, Transparenz gegenüber Betroffenen.
- **Bezug zum Fall —** In Hamm haftete eine Betreiberin, in München und Berlin stand ein Anbieter vor Gericht.
- **Prüfsatz —** Klasse plus Rolle plus Begründung — genau diese Trias verlangt Baustein 1 der Semesterarbeit.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 3 und Nr. 4 (Begriffsbestimmungen). Stand: Anfang September 2026.*

# Vorsicht Falle: der Rollenwechsel

W03 // ART. 25 // WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Rollen sind nicht fest vergeben. Wer ein fremdes System verändert oder umwidmet, kann selbst zum Anbieter werden.

- **Eigener Name —** Wer ein fremdes System unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringt, rückt in die Anbieterrolle.
- **Wesentliche Änderung —** Auch erhebliche Anpassungen oder eine Umwidmung des Zwecks lösen den Rollenwechsel aus.
- **E-Commerce-Realität —** Feinjustierte Fremdmodelle im eigenen Shop sind hier keine theoretische Frage.
- **Konsequenz —** Mit der Rolle wandert der volle Pflichtenkatalog mit — das übersehen viele Betreiber*innen.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 25 (Pflichten entlang der KI-Wertschöpfungskette). Stand: Anfang September 2026.*

BLOCK B // KOMPAKT-RECAP // 10 MIN

# Digital Omnibus: in Kraft

Seit dem 27.07.2026 ist der Omnibus geltendes Recht — nicht mehr Entwurf, nicht mehr politische Einigung. Stand: Anfang September 2026.

# Der Rechtsakt: VO (EU) 2026/1744

W03 // GELTENDES RECHT

## Steckbrief

Der **Digital Omnibus on AI** ist keine Absichtserklärung, sondern eine **Änderungsverordnung**: Verordnung (EU) 2026/1744, veröffentlicht im Amtsblatt am 24.07.2026, in Kraft seit dem **27.07.2026**.

- **Charakter —** unmittelbar geltendes Unionsrecht — kein nationales Umsetzungsgesetz erforderlich.
- **Wirkung —** Sie ändert den Text der Verordnung (EU) 2024/1689, ersetzt ihn aber nicht.
- **Zitierweise —** Rechtsakt mit Artikelziffer und Standdatum zitieren, weil der Text seit Juli 2026 bewegt wurde.
- **Konsequenz —** Ältere Sekundärliteratur zum Rechtsakt ist in den Fristen und Verboten nicht mehr aktuell.

KORREKTUR ZUM SEMESTERPLAN

### Aus Entwurf wurde Recht

Der Semesterplan vom Juli 2026 führt den Omnibus noch als politische Einigung mit verschobenen Fristen. Seit dem 27.07.2026 ist er geltendes Recht. Diese Korrektur gehört in jede Arbeit, die auf ältere Quellen zurückgreift.

**Amtsblatt:** 24.07.2026

**In Kraft:** 27.07.2026

*VO = verordnung

# Vier Schritte bis zur Geltung

W03 // ZEITSCHIENE DER VERABSCHIEDUNG

**16.06.**

Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Digital Omnibus on AI (2026).

**29.06.**

endgültige Annahme im Rat der Europäischen Union (2026).

**08.07.**

Unterzeichnung des Rechtsakts (2026); Veröffentlichung im Amtsblatt am 24.07.2026.

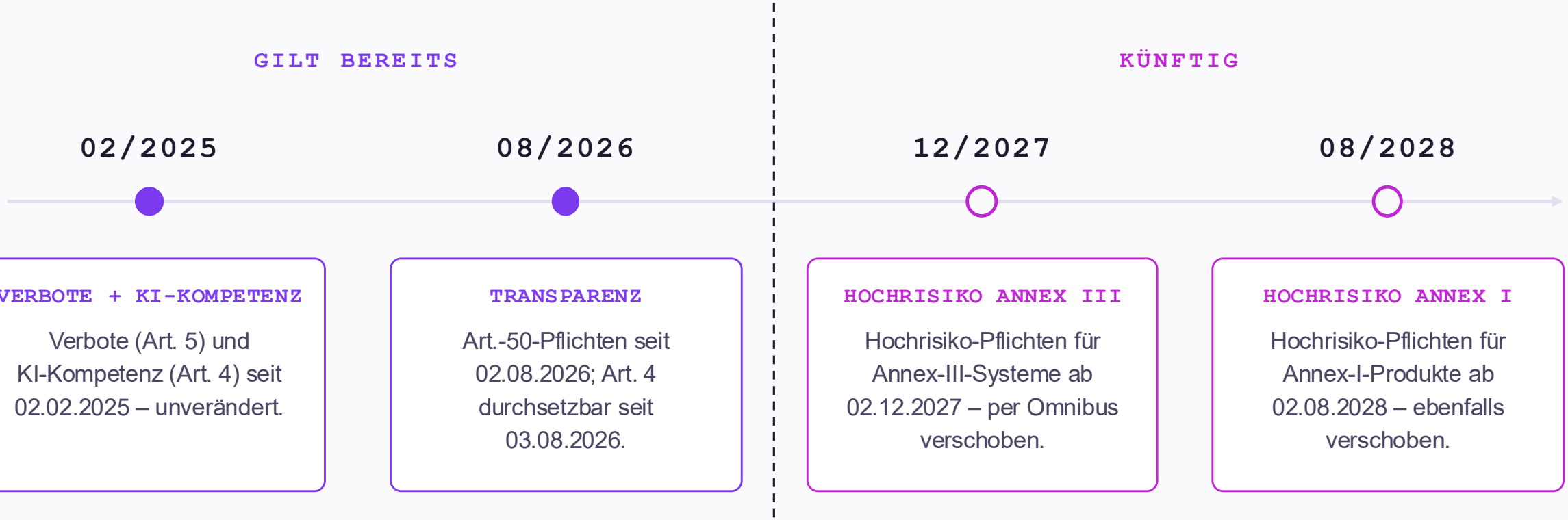
**27.07.**

Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2026/1744 (2026) — seitdem geltendes Recht.

*Quelle: Verordnung (EU) 2026/1744; Zeitschiene referiert bei White & Case, Orrick, Freshfields und Gibson Dunn (2026). Stand: Anfang September 2026.*

# Was gilt wann – die neuen Fristen

**STAND: ANFANG SEPTEMBER 2026**




**Art. 50 gilt seit dem 02.08.2026 unverändert – verschoben wurden nur die Hochrisiko-Fristen.**

Quelle: VO (EU) 2024/1689 i. d. F. VO (EU) 2026/1744; Stand: Anfang September 2026

# Mehr als Fristen: drei inhaltliche Änderungen

W03 // OMNIBUS // KERNÄNDERUNGEN

Die Fristverschiebung ist der bekannteste, aber nicht der folgenreichste Teil des Omnibus. Drei Punkte für Ihre Praxis:

- **Neue Verbote —** Die Liste der verbotenen KI-Praktiken wurde um neue Kategorien erweitert.
- **Bias-Erkennung —** erweiterte DSGVO-Rechtsgrundlage für bestimmte Verarbeitungen zum Zweck der Bias-Erkennung.
- **Durchsetzung —** ausgeweitete Durchsetzungsrolle des AI Office gegenüber dem bisherigen Zuschnitt.
- **Bedeutung —** Punkt zwei löst einen bekannten Konflikt: Fairness messen und Datenminimierung standen sich bisher im Weg.

*Quelle: Verordnung (EU) 2026/1744, Kernänderungen referiert bei Orrick, Freshfields und White & Case (2026). Stand: Anfang September 2026.*

*DSGVO = datenschutz-grundverordnung · *AI Office = ki-büro der europäischen kommission

# ISO/IEC 42001: Pflichten organisatorisch verankern

W03 // FREIWILLIGER ANKER 1

Neben dem verbindlichen Recht stehen freiwillige Rahmen. Der erste ist eine Managementnorm — Details erst in W13.

- **Was es ist —** Norm für ein KI-Managementsystem: organisatorischer Rahmen statt Einzelmaßnahmen, zertifizierbar.
- **Logik —** Planen, Umsetzen, Prüfen, Verbessern — Prozesse mit dokumentierter Verantwortung.
- **Bezug zum Recht —** Sie erfüllt keine Pflicht automatisch, macht deren Erfüllung aber nachweisbar.
- **Grenze —** Zertifizierung ersetzt keine Konformitätsbewertung — beides ist nicht dasselbe.

*Quelle: ISO/IEC 42001:2023 (Beschaffung über HTW-Bibliothek beziehungsweise Perinorm); vertieft in W13.*

*ISO/IEC = international organization for standardization / international electrotechnical commission

# NIST: freiwilliges Prozessgerüst aus den USA

W03 // FREIWILLIGER ANKER 2

Der zweite Rahmen kommt aus einem anderen Rechtsraum und arbeitet mit einer anderen Logik — ein nützlicher Kontrast.

- **Rechtsnatur —** freiwilliges Rahmenwerk der US-Normungsbehörde NIST — kein Recht, keine Sanktionen.
- **Aufbau —** vier Funktionen: Govern, Map, Measure, Manage — prozessorientiert statt risikoklassenbasiert.
- **Gemeinsamkeit —** Beide Ansätze operationalisieren Vertrauenswürdigkeit über den gesamten Lebenszyklus.
- **Nutzung —** als Prozessgerüst mit dem europäischen Recht kombinierbar — Details und Kritik in W13.

*Quelle: NIST (2023): AI Risk Management Framework 1.0, nist.gov; im Kontrast zur Verordnung (EU) 2024/1689.*

*NIST = national institute of standards and technology (us-normungsbehörde)

# Der Rechtsakt steht nicht allein

W03 // RECHTSLANDSCHAFT

Der zentrale Grund, warum die drei Entscheidungen ohne den Rechtsakt auskamen: Er ergänzt bestehendes Recht, er ersetzt es nicht.

- **UWG —** Irreführung im geschäftlichen Verkehr — die Anspruchsgrundlage in Hamm.
- **Äußerungsrecht —** Schutz vor unwahren Tatsachenbehauptungen — die Anspruchsgrundlage in München.
- **Markenrecht —** Schutz der Herkunftsfunktion — geprüft und verneint in Berlin.
- **DSGVO —** gilt parallel und kumulativ; das Zusammenspiel vertieft W06.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026); Semesterplan WS 2026/27, Wochen 3 und 6. Stand: Anfang September 2026.*

*UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb · *DSGVO = datenschutz-grundverordnung

BLOCK C // ANWENDUNG // 20 MIN

# Von Leitsätzen zu Pflichten

Der eigentliche Ertrag der Woche: Aus drei Entscheidungen werden Anforderungen, die sich bauen und prüfen lassen.

# Die drei Rechtssätze aus Hamm

W03 // 4 UKL 3/25 // KERN

Die Entscheidung trägt drei Aussagen, die über den Einzelfall hinausweisen — und die Sie zitieren können sollten:

- **Rechtssatz 1 —** Der Chatbot ist kein eigenständiger Dritter, sondern Werkzeug des Unternehmens.
- **Rechtssatz 2 —** Die Zurechnung gilt unabhängig von der Fehlerursache — ob halluziniert oder falsch verarbeitet.
- **Rechtssatz 3 —** Pauschale Disclaimer schützen nicht; verlangt sind konkrete technische und organisatorische Maßnahmen.
- **Reichweite —** OLG-Entscheidung, nicht rechtskräftig; die Revision zum BGH ist zugelassen.

*Quelle: OLG Hamm, Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25; nicht rechtskräftig, Revision zugelassen. Stand: Anfang September 2026.*

*OLG = oberlandesgericht · *UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb

# Warum der Disclaimer nicht trägt

W03 // DIE HÄUFIGSTE FEHLANNAHME

Der Satz „Diese Auskunft kann Fehler enthalten“ ist in fast jedem Produktivsystem zu finden. Er beendet die Verantwortung nicht.

- **Was der Hinweis leistet —** Er informiert — verändert aber weder die Aussage noch die Erwartung im konkreten Fall.
- **Was er nicht leistet —** Er macht eine irreführende Angabe nicht richtig und ersetzt keine Kontrolle über das System.
- **Rückbezug W01 —** Dieselbe Logik kannten wir schon: Wer Kontrolle hat, kann sich nicht auf Unkenntnis berufen.
- **Konsequenz —** Der Hinweis bleibt sinnvoll — als Teil eines Maßnahmenbündels, nicht als dessen Ersatz.

*Quelle: OLG Hamm, Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25 (nicht rechtskräftig, Revision zum BGH zugelassen). Stand: Anfang September 2026.*

# Maßnahme 1: Regeln, was der Bot darf

W03 // OPERATIONALISIERBAR

Die erste Anforderung, die das Gericht benennt: klare Regeln, welche Fragen der Bot beantworten darf — und welche nicht.

- **Kern —** Der Zuständigkeitsbereich des Systems wird bewusst festgelegt statt implizit offengelassen.
- **Umsetzung —** Themen-Whitelist, harte Ablehnungspfade, Abgrenzung von Auskunft und Beratung.
- **Nachweis —** Die Regeln müssen dokumentiert, versioniert und testbar sein — sonst sind sie nicht belegbar.
- **Prüffrage —** Können Sie für jede Frageklasse sagen, ob das System sie beantworten soll? Wenn nein: Lücke.

*Quelle: Anforderung aus OLG Hamm, Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25; Umsetzungsvorschläge eigene Ableitung für die Lehre. Stand: Anfang September 2026.*

# Maßnahme 2: feste Workflows statt Freitext

W03 // OPERATIONALISIERBAR

Die zweite Anforderung: Bei sensiblen Themen tritt an die Stelle der freien KI-Antwort ein festgelegter Ablauf.

- **Kern —** Sensible Frageklassen werden nicht generativ beantwortet, sondern in einen definierten Pfad geleitet.
- **Umsetzung —** geprüfte Textbausteine, Formulare, Weiterleitung an Menschen — statt Freitext-Generierung.
- **Wirkung —** Wo nichts erzeugt wird, entsteht keine neue Aussage — genau dort endete die Haftung in Berlin.

BRÜCKE // W07 UND W13

## Hier wird Recht zu Architektur

Beide Maßnahmen sind Entwurfsentscheidungen: W07 baut sie als Agenten-Design mit Leitplanken, W13 prüft sie als Auditkriterium mit Nachweisspur.

*Quelle: Anforderung aus OLG Hamm, Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25; Umsetzungsvorschläge eigene Ableitung für die Lehre. Stand: Anfang September 2026.*

# München: unmittelbarer Rechtsverletzer

W03 // 26 O 869/26 // WAS DAS BEDEUTET

Die Münchner Entscheidung verschiebt eine Rolle, die im Internetrecht lange stabil war — mit Folgen weit über Google hinaus.

- **Bisherige Logik —** Plattformen galten typischerweise als mittelbare Verbreiter fremder Inhalte mit abgestufter Verantwortung.
- **Neue Einordnung —** Wer bewertend verdichtet, ist unmittelbarer Rechtsverletzer — die Abstufung entfällt.
- **Auslöser —** Die KI erzeugt eigenständige, kohärente Texte, die mehrere Quellen zu einer neuen Aussage verbinden.
- **Übertragung —** Jede Zusammenfassungsfunktion in einem Shop oder Portal steht vor derselben Frage.

*Quelle: LG München I, Urt. v. 28.05.2026, Az. 26 O 869/26; Eilverfahren, Berufung angekündigt am 12.06.2026. Stand: Anfang September 2026.*
*LG = landgericht

# Berlin: wo die Haftung endet

W03 // 01.06.2026 // DIE GEGENPROBE

Die Berliner Entscheidung ist didaktisch die wertvollste, weil sie die Grenze zeigt — und damit den Gestaltungsspielraum.

- **Argument 1 —** Google liefere nur die technische Infrastruktur, nicht die inhaltliche Aussage.
- **Argument 2 —** Die Ausgabe sei erkennbar eine Zusammenfassung fremder Inhalte, keine eigene werbliche Aussage.
- **Folge —** Keine markenmäßige Benutzung — der markenrechtliche Anknüpfungspunkt fehlt.
- **Gestaltungshinweis —** Erkennbarkeit der Fremdheit ist kein Kosmetikthema, sondern eine haftungsrelevante Designentscheidung.

*Quelle: LG Berlin II, Urt. v. 01.06.2026; Einordnung bei Kanzlei Plutte und Kanzlei Dr. Bahr (2026). Stand: Anfang September 2026.*
*LG = landgericht

VERTIEFUNG // URTEILSVERGLEICH // 20 MIN

# Drei Urteile nebeneinander

Kein Widerspruch, sondern zwei Achsen: Erzeugt die KI eine neue Aussage — und welches Rechtsgebiet prüft?

# Drei Entscheidungen, ein Raster

| | KI ERFINDET – NEUE AUSSAGE | | KI FASST ZUSAMMEN |
|---|---|---|---|
| | **OLG HAMM**<br>12.05.2026 · 4 UKl 3/25 | **LG MÜNCHEN I**<br>28.05.2026 · 26 O 869/26 | **LG BERLIN II**<br>01.06.2026 |
| **RECHTSGEBIET** | Lauterkeitsrecht (UWG) | Äußerungsrecht | Markenrecht |
| **SACHVERHALT** | Erfundene Facharztbezeichnungen | Quellen zu einer neuen Tatsachenbehauptung verdichtet | Fremde Inhalte erkennbar wiedergegeben |
| **ERGEBNIS** | **Haftung der Betreiberin** | **Haftung Googles** | **Keine Haftung Googles** |
| **VERFAHRENSSTAND** | nicht rechtskräftig | Eilverfahren, Berufung läuft | erstinstanzlich |

**Kein Widerspruch: Erst Sachverhalt und Rechtsgebiet zusammen erklären das Ergebnis.**
Stand 09/2026: Hamm nicht rechtskräftig · München Eilverfahren, Berufung läuft · Berlin erstinstanzlich.

Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026)

# Was die drei Linien vom Betreiber verlangen

W03 // URTEILSVERGLEICH // ABLEITUNG

Jede Entscheidung liefert eine eigene Anforderung. Zusammen ergeben sie einen Pflichtenkern, der sich bauen und prüfen lässt.

- **Aus Hamm —** Zuständigkeit des Bots festlegen; sensible Frageklassen nicht generativ beantworten.
- **Aus München —** Prüfen, ob eine Zusammenfassung Quellen bewertend zu einer neuen Aussage verdichtet.
- **Aus Berlin —** Fremdheit sichtbar halten — Quellenangabe, Zitatkennzeichnung, visuelle Trennung.
- **Gemeinsamer Kern —** Wer zurechenbar spricht, legt vorher fest, worüber — und belegt es hinterher.
- **Grenze —** Drei Einzelfälle ohne Rechtskraft: Anforderungen als Hypothesen formulieren, nicht als Dogma.

DISKUSSIONSANKER // 4 MIN

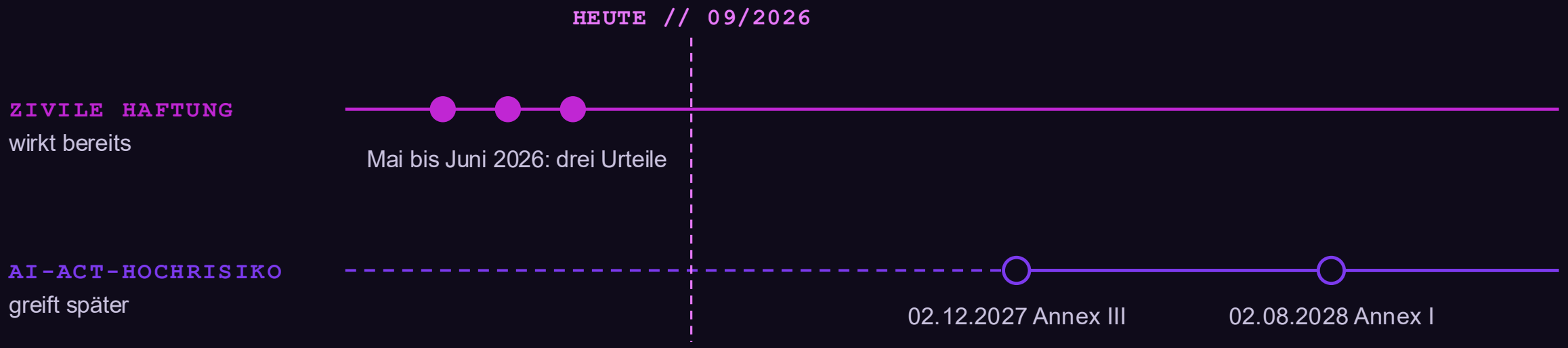
## Wo verläuft die Linie in Ihrem System?

Nennen Sie eine Funktion aus Ihrem Semesterarbeits-System und ordnen Sie sie ein: erzeugt sie eine neue Aussage oder gibt sie erkennbar Fremdes wieder — und welches Rechtsgebiet prüft zuerst?

*Quelle: Eigene Ableitung aus OLG Hamm (4 UKl 3/25), LG München I (26 O 869/26) und LG Berlin II (01.06.2026); Lehrbeispiele. Stand: Anfang September 2026.*

# Zivilrecht wirkt vor dem Rechtsakt

**Zivile Haftung wirkt vor der AI-Act-Durchsetzung –**
**Halluzination ist heute ein Rechtsrisiko.**




Stand Anfang September 2026: Hamm nicht rechtskräftig, München Eilverfahren mit laufender Berufung, Berlin erstinstanzlich.

Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (03.09.2026); VO (EU) 2024/1689 i. d. F. VO (EU) 2026/1744

# Live-Anwendung: erzeugt oder wiedergegeben?

W03 // ANWENDUNG // 4 MIN

**Q1** Ein Shop-Assistent fasst drei Kundenrezensionen zusammen und nennt die Quellen sichtbar. Erzeugung oder Wiedergabe?

**Q2** Derselbe Assistent formuliert daraus die Aussage „Dieses Produkt gilt als besonders langlebig“. Und jetzt?

**Q3** Ein Service-Bot nennt eine Garantiefrist, die im Datenblatt nicht steht. Welches Rechtsgebiet ist zuerst betroffen?

**Q4** Welche der beiden Maßnahmen aus Hamm hätte Fall drei verhindert — und warum?

*Zuruf ins Plenum, keine Wertung — Begründung zählt mehr als das Ergebnis.*

# Auflösung der vier Kurzfälle

W03 // ANWENDUNG // AUFLÖSUNG

Die Begründung zählt — hier die Lesart, die sich aus den drei Entscheidungen ableiten lässt:

- **Fall 1 —** Wiedergabe: Quellen sichtbar, Fremdheit erkennbar — die Berliner Argumentation greift.
- **Fall 2 —** Erzeugung: Aus mehreren Quellen wird eine neue, bewertende Aussage — die Münchner Linie.
- **Fall 3 —** Erfundene Angabe im geschäftlichen Verkehr: Irreführung nach UWG — die Hammer Linie.
- **Fall 4 —** Der feste Workflow: Garantiefragen werden nicht generativ, sondern aus geprüften Daten beantwortet.

*Quelle: Eigene Ableitung aus OLG Hamm (4 UKl 3/25), LG München I (26 O 869/26) und LG Berlin II (01.06.2026) — Lehrbeispiele, keine Rechtsberatung. Stand: Anfang September 2026.*

# Stand Anfang September 2026: was offen ist

W03 // WISSENSCHAFTLICHE SORGFALT

Was wir heute nicht wissen — und wie wir damit im Modul und in Ihren Arbeiten umgehen:

- **Sorgfaltsmaß —** Wie viel Kontrolle zumutbar ist, ist ungeklärt; der BGH wird das im Hammer Verfahren voraussichtlich klären.
- **Neue Verbote —** Die neuen Verbotskategorien des Omnibus sind in der geprüften Quellenlage nicht einzeln ausgewiesen.
- **Berufungen —** In München läuft die Berufung; in Berlin ist die Reichweite noch nicht gefestigt.
- **Update-Zusage —** Verfahrensstände werden jeweils zum Semesterstart neu erhoben und im Material datiert.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitte 2–5 und 7. Stand: Anfang September 2026.*
*BGH = bundesgerichtshof

# Key Takeaways

W03 // ZUSAMMENFASSUNG + AUSBLICK

01

## Zwei Achsen erklären drei Ergebnisse

Erzeugt die KI eine neue Aussage — und welches Rechtsgebiet prüft? Ohne beide Angaben ist kein Urteil zitierbar.

02

## Der Omnibus gilt, die Fristen sind verschoben

In Kraft seit 27.07.2026; Annex III ab 02.12.2027, Annex I ab 02.08.2028 — Verbote und Art. 50 unverändert.

03

## Zivile Haftung wirkt vorher

Wer auf die Hochrisiko-Fristen wartet, liest die falsche Uhr ab. Disclaimer ersetzen keine Gestaltung.

NEXT // W04

### Fairness & Bias-Metriken

Vorab-Lektüre: Mehrabi et al. (2021), Kap. 3–4. W04 ist Python-Woche — den Umgebungs-Link aus dem OPAL vorab testen.

● SETUP-LINK IM OPAL

VERTIEFUNG // OPTIONAL // SELBSTSTUDIUM

# Rechtsakt & Dogmatik

Annex III, Pflichtenkatalog, GPAI, das Verhältnis zu Datenschutz- und Produktrecht sowie die Dogmatik der drei Urteile.

# So nutzen Sie diese Vertiefung

VERTIEFUNG // LESEHINWEIS

Diese Folien sind optional und ersetzen keinen Hauptpfad-Inhalt. Drei Einsatzarten:

- **Semesterarbeit —** Die Detailkataloge sind das Arbeitsmaterial für Baustein 1 — die Risikoklassifikation Ihres Systems.
- **Fachgespräch —** Am Ende stehen mögliche Prüfungsfragen und ein Selbstcheck gegen die vier Lernziele.
- **Rechtsvertiefung —** Die dogmatischen Folien trennen die drei Rechtsgebiete sauber — nützlich für die Urteils-Werkstatt.

HINWEIS

### Kein Prüfungs-Muss

Prüfungsrelevant ist der Hauptpfad. Die Vertiefung erweitert Verständnis und Sicherheit im Fachgespräch — sie ist Angebot, nicht Pflicht.

# Steckbrief: VO (EU) 2024/1689

VERTIEFUNG // DAS REGELWERK

Der Rechtsakt als Dokument — Aufbau, Arbeitswerkzeuge und Zitierweise.

- **Charakter —** unmittelbar geltende Verordnung — kein nationales Umsetzungsgesetz nötig, gilt in allen Mitgliedstaaten.
- **Aufbau —** Artikelteil mit den Pflichten plus Anhänge — Annex I für regulierte Produkte, Annex III für Hochrisiko-Felder.
- **Arbeitswerkzeug —** AI Act Explorer und Implementation Timeline (artificialintelligenceact.eu) für den durchsuchbaren Volltext.
- **Zitierweise —** „VO (EU) 2024/1689, Art. X, i. d. F. der VO (EU) 2026/1744“ plus Standdatum.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689 in der Fassung der Verordnung (EU) 2026/1744; AI Act Explorer, Stand: Anfang September 2026.*

*VO = verordnung

# Annex III: die Hochrisiko-Bereiche

VERTIEFUNG // KATALOG

Die abschließende Liste der Hochrisiko-Anwendungsfelder — Arbeitsmaterial für Baustein 1 der Semesterarbeit:

- **Biometrie —** Fernidentifizierung, biometrische Kategorisierung, Emotionserkennung — soweit nicht verboten.
- **Kritische Infrastruktur —** Sicherheitskomponenten in Verkehr, Energie- und Wasserversorgung, digitale Infrastruktur.
- **Bildung —** Zugang und Zulassung, Leistungsbewertung, Prüfungsüberwachung.
- **Beschäftigung —** Personalauswahl, Beförderung, Kündigung, Aufgabenzuteilung, Leistungsüberwachung.
- **Essenzielle Dienste —** Kreditwürdigkeit, Sozialleistungen, Risikobewertung in der Versicherung, Notruf-Priorisierung.
- **Staat & Justiz —** Strafverfolgung, Migration und Grenzkontrolle, Rechtspflege, demokratische Prozesse.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Anhang III; Pflichten anwendbar ab 02.12.2027 (Verordnung (EU) 2026/1744). Stand: Anfang September 2026.*

# Der Pflichtenkatalog Art. 8–15

VERTIEFUNG // PFLICHTEN IM DETAIL

Acht Artikel, die den gesamten Lebenszyklus abdecken — jeder davon bekommt im Semester eine Methodenwoche:

- **Art. 9 —** Risikomanagementsystem über den gesamten Lebenszyklus, iterativ und dokumentiert.
- **Art. 10 —** Daten-Governance: Qualität, Repräsentativität, Prüfung auf Verzerrungen — Methodik in W04.
- **Art. 11 / 12 —** technische Dokumentation und automatische Protokollierung — die Nachweisspur für W13.
- **Art. 13 —** Transparenz gegenüber Betreiber*innen: Gebrauchsanweisung, Grenzen, Leistungsangaben.
- **Art. 14 —** menschliche Aufsicht mit echter Eingriffs- und Abschaltmöglichkeit — Thema in W07.
- **Art. 15 / 27 —** Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit; für bestimmte Betreiber zusätzlich eine FRIA.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 8–15 und Art. 27. Stand: Anfang September 2026.*

*FRIA = fundamental rights impact assessment (grundrechte-folgenabschätzung)

# Konformität und harmonisierte Normen

VERTIEFUNG // NACHWEISWEG

Wie aus Pflichten ein prüfbarer Nachweis wird — und wo die eigentlichen Detailentscheidungen fallen:

- **Konformitätsbewertung —** vor dem Inverkehrbringen, je nach Fall intern oder unter Beteiligung einer Benannten Stelle.
- **Kennzeichnung —** CE-Kennzeichnung und Registrierung von Hochrisiko-Systemen in einer EU-Datenbank.
- **Harmonisierte Normen —** Wer sie erfüllt, genießt eine Konformitätsvermutung — die Details füllen CEN/CENELEC.
- **Kritikpunkt —** Damit wandern Kernentscheidungen in Normungsgremien — siehe die Kritik auf den folgenden Folien.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 40–49 (Normen, Konformitätsbewertung, Kennzeichnung); vertieft in W13. Stand: Anfang September 2026.*

*CEN/CENELEC = europäische normungsorganisationen

# GPAI und systemisches Risiko

VERTIEFUNG // MODELL-EBENE

Die Modellebene im Detail — mit der Unterscheidung, die im Hauptpfad nur angerissen wurde:

- **Basispflichten —** technische Dokumentation, Info für nachgelagerte Anbieter*innen, Urheberrechts-Policy, Trainingsdaten-Summary.
- **Systemisches Risiko —** ab hoher Leistungsfähigkeit zusätzlich: Modellevaluierung, Risikominderung, Vorfallmeldung, Cybersicherheit.
- **Zweistöckigkeit —** Modellebene und Systemebene haben getrennte Pflichtenträger und getrennte Fristen.
- **Praxisfolge —** Wer ein solches Modell einbaut, beantwortet Klasse, Rolle und Pflichten für die Anwendung selbst.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Kapitel V (Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck); Pflichten seit 02.08.2025. Stand: Anfang September 2026.*

*GPAI = general-purpose ai (ki-modelle mit allgemeinem verwendungszweck)

# Rechtsakt und Datenschutzrecht

VERTIEFUNG // ZWEI REGIME, EIN SYSTEM

Beide Regime gelten kumulativ und greifen ineinander — die Vollvertiefung folgt in W06.

- **Schutzrichtung —** Das Datenschutzrecht schützt personenbezogene Daten; der Rechtsakt zielt auf Produktsicherheit und Grundrechte.
- **Kumulativ —** Ein Kreditscoring erfüllt beide Regime — inklusive der Regeln zur automatisierten Entscheidung.
- **Berührungspunkt —** Daten-Governance nach Art. 10 trifft auf Rechtsgrundlage und Zweckbindung der DSGVO.
- **Neu seit 2026 —** Der Omnibus erweitert die Rechtsgrundlage für bestimmte Verarbeitungen zur Bias-Erkennung.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 10; Verordnung (EU) 2026/1744 (erweiterte Rechtsgrundlage). Stand: Anfang September 2026.*

*DSGVO = datenschutz-grundverordnung · *DSFA = datenschutz-folgenabschätzung

# Rechtsakt und Produktrecht (Annex I)

VERTIEFUNG // EINGEBETTETE KI

Die zweite Hochrisiko-Schiene betrifft KI in Produkten, die bereits reguliert sind — relevant für die Robotik-Wochen:

- **Annex I —** KI als Sicherheitskomponente in regulierten Produkten, etwa Maschinen oder Medizinprodukten.
- **Verzahnung —** Der Rechtsakt dockt an die bestehende Produktsicherheitsgesetzgebung an, statt sie zu ersetzen.
- **Frist —** Diese Pflichten greifen später als Annex III — durch den Omnibus verschoben auf den 02.08.2028.
- **Modulbezug —** Relevant für W09 (Roboter-Identität) und W12 (Physical AI und Sicherheitsnormen).

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I; Frist nach Verordnung (EU) 2026/1744. Stand: Anfang September 2026.*

# Governance, Durchsetzung, Bußgelder

VERTIEFUNG // WER PRÜFT, WER SANKTIONIERT

Die Durchsetzungsarchitektur — mit der Änderung, die der Omnibus 2026 gebracht hat:

- **AI Office —** Aufsicht über Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck und Koordination der Durchsetzung.
- **Neu seit 2026 —** Der Omnibus weitet die Durchsetzungsrolle dieser Stelle gegenüber dem bisherigen Zuschnitt aus.
- **Nationale Ebene —** Marktüberwachung und Durchsetzung liegen bei den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.
- **Bußgeldrahmen —** bis 35 Mio. Euro oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes bei verbotenen Praktiken; gestaffelt darunter.

*Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 99 und Governance-Kapitel; erweitert durch VO (EU) 2026/1744. Stand: Anfang September 2026.*

*AI Office = ki-büro der europäischen kommission

# Steckbrief: Veale & Zuiderveen Borgesius (2021)

VERTIEFUNG // WISSENSCHAFTLICHE EINORDNUNG

Die einflussreichste frühe Analyse des Entwurfs — kritisch, präzise und bis heute die meistzitierte Gegenstimme.

- **Beitrag —** systematische Entschlüsselung von Aufbau und Logik des Verordnungsentwurfs von 2021.
- **Kritik 1 —** starke Abhängigkeit von technischer Standardisierung — Kernentscheidungen wandern in Normungsgremien.
- **Kritik 2 —** Durchsetzung und Grundrechtsschutz seien schwächer ausgestaltet, als die politische Rhetorik verspricht.
- **Nutzung —** liefert das kritische Vokabular für den Reflexionsteil Ihrer Semesterarbeit.

REFERENZ

**Computer Law Review International 22(4)**

Veale, M. & Zuiderveen Borgesius, F. (2021): Demystifying the Draft EU AI Act. Preprint frei über SSRN und OSF verfügbar.

*Quelle: Veale, M. & Zuiderveen Borgesius, F. (2021): Demystifying the Draft EU AI Act, Computer Law Review International 22(4).*

# Die Kritik von 2021, gelesen im Jahr 2026

VERTIEFUNG // WAS DAVON EINGETROFFEN IST

Fünf Jahre später lässt sich prüfen, was von der Kritik trägt — eine gute Übung in wissenschaftlicher Redlichkeit:

- **Trifft zu —** Die Detailanforderungen entstehen tatsächlich in der Normung; die Konformitätsvermutung macht sie faktisch verbindlich.
- **Trifft teilweise zu —** Die Durchsetzung wurde 2026 gestärkt — die Rolle des KI-Büros wurde ausgeweitet.
- **Gegenbefund —** Die Fristverschiebung stützt die These, dass der Zeitplan ambitionierter war als die Umsetzungskapazität.
- **Methodenhinweis —** Eine Kritik am Entwurf ist keine Kritik am geltenden Text — beim Zitieren immer die Fassung angeben.

*Quelle: Eigene Einordnung der Kritik von Veale & Zuiderveen Borgesius (2021) anhand des Standes nach Verordnung (EU) 2026/1744. Stand: Anfang September 2026.*

# Drei Rechtsgebiete, drei Prüfprogramme

VERTIEFUNG // DOGMATISCHE TRENNUNG

Der dogmatische Kern der Woche: Warum dieselbe Technik zu drei verschiedenen Ergebnissen führen kann.

- **Wettbewerbsrecht —** Prüft die geschäftliche Handlung und ihre Eignung zur Irreführung — Maßstab ist die Verkehrsauffassung.
- **Markenrecht —** Prüft die markenmäßige Benutzung, also die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion.
- **Äußerungsrecht —** Prüft Tatsachenbehauptung gegen Meinung und die Rolle des Äußernden — Verbreiter oder Urheber?
- **Folge —** Drei Prüfprogramme, drei Anknüpfungspunkte — ein Ergebnis ist nur innerhalb seines Programms gültig.

*Quelle: W03-Aktualitätsbriefing (Recherchestand 03.09.2026), Abschnitte 1 und 3–5; eigene Aufbereitung. Stand: Anfang September 2026.*

*UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb

# OLG Hamm: dogmatische Einordnung

VERTIEFUNG // 4 UKL 3/25

Die Zurechnungsdogmatik im Detail — die interessanteste Frage bleibt offen und geht zum Revisionsgericht.

- **Anspruchsgrundlage —** wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch wegen irreführender geschäftlicher Handlung.
- **Zurechnung —** Der Chatbot ist Werkzeug, kein entlastender Dritter — die Fehlerursache ist unerheblich.
- **Anforderungsebene —** Verlangt sind technische und organisatorische Maßnahmen; ein Hinweistext genügt nicht.
- **Offen —** Das zumutbare Sorgfaltsmaß ist ungeklärt — genau darum wird die Revision geführt.

*Quelle: OLG Hamm, Urt. v. 12.05.2026, Az. 4 UKl 3/25 (Volltext: Wettbewerbszentrale); nicht rechtskräftig. Stand: Anfang September 2026.*

*OLG = oberlandesgericht · *BGH = bundesgerichtshof · *UWG = gesetz gegen den unlauteren wettbewerb

# LG München I: dogmatische Einordnung

VERTIEFUNG // 26 O 869/26

Die Verschiebung von der mittelbaren zur unmittelbaren Verantwortlichkeit — und ihre Grenzen:

- **Kernfrage —** Ist eine KI-Übersicht eine eigene Äußerung oder die Wiedergabe fremder Inhalte?
- **Antwort —** eigene Äußerung: Die Funktion erzeugt kohärente Texte, die mehrere Quellen bewertend verdichten.
- **Rollenwechsel —** Damit wird aus dem mittelbaren Verbreiter ein unmittelbarer Rechtsverletzer.
- **Grenze —** Eilverfahren, kein Hauptsacheurteil; die Verfügung wirkt zunächst EU-weit, die Berufung läuft.

*Quelle: LG München I, Urt. v. 28.05.2026, Az. 26 O 869/26; Eilverfahren, Berufung seit 12.06.2026. Stand: Anfang September 2026.*

*LG = landgericht

# LG Berlin II: dogmatische Einordnung

VERTIEFUNG // URTEIL V. 01.06.2026

Die Gegenprobe: Warum dieselbe Produktfunktion hier nicht zur Haftung führte.

- **Prüfprogramm —** Markenrecht und Wettbewerbsrecht — nicht Äußerungsrecht wie in München.
- **Sachverhalt —** Die Übersicht gibt fremde Inhalte wieder und nennt dabei eine Marke; keine neue Behauptung.
- **Argument —** Nur technische Infrastruktur, erkennbar fremde Zusammenfassung, keine eigene werbliche Aussage.
- **Ergebnis —** Keine markenmäßige Benutzung — der Anknüpfungspunkt für die Markenverletzung fehlt.

*Quelle: LG Berlin II, Urt. v. 01.06.2026; Einordnung bei Kanzlei Plutte, Kanzlei Dr. Bahr und mueller.legal (2026). Stand: Anfang September 2026.*
*LG = landgericht

# Fachgespräch: mögliche W03-Fragen

VERTIEFUNG // PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Typische Fragen zum Stoff dieser Woche — nicht auswendig lernen, sondern argumentieren üben:

- **Klassifikation —** Klasse plus Rolle plus Artikelreferenz für Ihr System — und begründen Sie den Grenzfall.
- **Zeitplan —** Skizzieren Sie den Zeitstrahl und sagen Sie, was der Omnibus verändert hat und was nicht.
- **Urteilsvergleich —** Warum haftete Google in München und nicht in Berlin? Antworten Sie in zwei Sätzen.
- **Transfer —** Welche zwei Maßnahmen verlangt das Hammer Urteil — und wie würden Sie deren Wirksamkeit prüfen?
- **Einordnung —** Warum haftet ein Betreiber heute, obwohl die Hochrisiko-Pflichten erst Ende 2027 greifen?

BEWERTUNGSHINWEIS

## Argumentieren statt aufzählen

Im Fachgespräch zählt die Begründung: Warum diese Klasse, warum diese Rolle, warum dieses Rechtsgebiet — und wo endet die Belastbarkeit Ihrer Aussage?

*Quelle: Semesterplan WS 2026/27; Vergleichsrahmen: AI RMF 1.0.*
*RMF = risk management framework (risikomanagement-rahmenwerk)

# Selbst-Check und Weiterarbeit

VERTIEFUNG // LERNSTANDSKONTROLLE

Prüfen Sie sich selbst — ehrlich und ohne Notendruck. Wenn eine Zeile wackelt, wissen Sie, wo Sie nachlesen:

- **LO 1 erreicht? —** Sie bestimmen für ein selbst gewähltes System Risikoklasse und Rolle mit Artikelreferenz.
- **LO 2 erreicht? —** Sie skizzieren den Zeitstrahl mit vier Datumsangaben und benennen die Änderungen des Omnibus.
- **LO 3 erreicht? —** Sie erklären die drei Entscheidungen ohne Blick auf die Folien und trennen die Rechtsgebiete.
- **LO 4 erreicht? —** Sie begründen, warum Haftung und Regulierungspflicht auf zwei verschiedenen Uhren laufen.

NÄCHSTER SCHRITT

## Vor W04 zu tun

Mehrabi et al. (2021), Kap. 3–4 lesen und die Python-Umgebung aus dem OPAL testen. W04 ist Lab-Woche — ohne lauffähiges Setup verlieren Sie Zeit.

SETUP-LINK IM OPAL